



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.005452/2019-25

Data do julgamento: 06/06/2023

Relator: Diretor Otto Lobo

Acusados:

Ernst & Young Auditores Independentes S/S

Carlos Santos Mota Filho

Ementa: Apurar as responsabilidades de auditor independente e seu responsável técnico, por infração ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99. Advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de:

(a) Ernst & Young Auditores Independentes S/S, à penalidade de **advertência**, em relação à infração ao art. 20, da ICVM nº 308/99, ao deixar de aplicar o disposto nos itens 7 e 21 da NBC TA 705, então vigente e aprovada pela Resolução CFC nº 1.231/09; e

(b) Carlos Santos Mota Filho, à penalidade de **advertência** em relação à infração ao art. 20, da ICVM nº 308/99, ao deixar de aplicar o disposto nos itens 7 e 21 da NBC TA 705, então vigente e aprovada pela Resolução CFC nº 1.231/09.

O advogado Sérgio Bruna apresentou sustentação em vídeo, que foi assistida pelo Colegiado e Procurador Federal.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto

Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 07/07/2023, às 13:50, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 07/07/2023, às 17:32, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 14/07/2023, às 12:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 11/08/2023, às 11:57, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1817612** e o código CRC **E53EE876**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1817612** and the "Código CRC" **E53EE876**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.005452/2019-25

Reg. Col. 1837/20

Acusados: Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Carlos Santos Mota Filho

Assunto: Apurar as responsabilidades de auditor independente e seu responsável técnico, por infração ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), bem como de seu sócio e responsável técnico Carlos Santos Mota Filho (“Carlos Santos” e, em conjunto com a EY, “Acusados”), por alegada infração ao art. 20¹ da então vigente Instrução CVM (“ICVM”) nº 308/1999², sob a alegação de que, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras (“DFs”) da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (“CAGECE”) para a data base de 31.12.2014, deixaram de aplicar o previsto nos itens 7 e 21 da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica (“NBC TA”) 705 –

¹ Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.

² A Instrução CVM nº 308/1999 foi revogada pela Resolução CVM nº 23/2021, de 25.02.2021, que manteve, sem alteração, a redação e numeração do referido artigo 20.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Modificações na Opinião do Auditor Independente³, então vigente e aprovada pela Resolução CFC nº 1.231/09.

2. O presente PAS originou-se do processo nº RJ2016/4385, oriundo de demanda na qual a Gerência de Normas Contábeis (“GNC”) estimulou a atuação da Gerência de Normas de Auditoria (“GNA”) para avaliar a atuação da EY nos trabalhos de auditoria sobre as DFs de 2014 da CAGECE, cujo relatório de auditoria, emitido em 30.03.2015, foi assinado em nome da sociedade de auditoria pelo contador Carlos Santos.

II. DOS FATOS

3. Conforme apontado pela GNA no Relatório de Análise⁴, elaborado no âmbito do processo nº RJ2016/4385, não houve, no relatório de auditoria referente às DFs de 2014 da CAGECE, emissão de uma opinião sobre as demonstrações contábeis como um todo, e sim uma opinião com ressalva sobre o balanço patrimonial e uma opinião adversa sobre as demais demonstrações auditadas.

4. Além disso, constatou-se que o parágrafo do relatório de auditoria contendo a base para a opinião adversa não agregou o assunto identificado no parágrafo que contém o fundamento para a opinião com ressalva sobre a posição patrimonial e financeira e nem os respectivos efeitos.

5. Ademais, foi observado pela GNA que, mesmo diante de fundamentos para opinião adversa, indicativo da presença de distorções relevantes e generalizadas nas demonstrações contábeis auditadas, foi emitida opinião modificada com ressalva sobre a posição patrimonial e financeira da CAGECE.

³ 7. O auditor deve expressar uma "Opinião com ressalva" quando: (a) ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis; ou (b) não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para fundamentar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizados. (...)

21. Se houver distorção relevante nas demonstrações contábeis relacionada a valores específicos nessas demonstrações contábeis (incluindo divulgações quantitativas), o auditor deve incluir na seção "Base para opinião" a descrição e a quantificação dos efeitos financeiros da distorção, a menos que seja impraticável. Se não for praticável quantificar os efeitos financeiros, o auditor deve especificar isso na referida seção (ver item A22).

⁴ Doc. 0757521, pp. 60 a 67.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

6. Nesse sentido, em 29.07.2017, a GNA expediu o Ofício CVM/SNC/GNA/Nº 470/17⁵, solicitando à EY esclarecimentos a respeito dos fatos acima mencionados.

7. Em 19.01.2018, a EY, em resposta subscrita por Carlos Santos, destacou, em suma, que:

(i) “Não foi possível, contudo, muito em virtude do tempo disponível para publicação de tais Demonstrações Contábeis, validarmos a mais valia, ou seja, o mecanismo de avaliação de uma parcela das contas de terrenos e reservatórios de água no valor de R\$ 193 milhões”;

(ii) “(...) o balanço patrimonial estaria impactado por um possível efeito máximo de uma limitação de escopo de R\$ 193 milhões, e portanto não material suficiente, em nossa opinião, para emissão de um parecer adverso ou com abstenção de opinião sobre esta peça específica. Ressalvar o balanço patrimonial era o mais adequado e útil para o usuário das demonstrações financeiras, ao contrário de uma abstenção de opinião sobre o mesmo”;

(iii) “Com relação às demais peças das Demonstrações Contábeis como as Demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, emitimos opinião adversa, justamente pelo fato de todos os efeitos da correção de anos anteriores terem sido lançados no exercício de 2014”;

(iv) “(...) entendemos que a opinião manifestada a época sobre o balanço patrimonial estava adequada, a despeito da opinião adversa emitida sobre as demais peças contábeis auditoria estava adequada e baseada nos fatos e circunstâncias cuidadosamente analisadas e suportado pela norma profissional NBC TA 705 aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade a qual descreve em seu item A16 a possibilidade de se emitir opinião distinta em relação ao desempenho das operações e o balanço patrimonial”;

(v) “Conforme resposta detalhada apresentada pela CAGECE, em 16 de abril de 2015, ao Ofício nº 90/2015/CVM/SEP/GEA-5, de 09 de abril de 2015, emitido pela CVM, todos os efeitos de correção do imobilizado e intangível dos períodos anteriores ao ano de 2014 foram contemplados em 31 de dezembro de 2014. Contudo, em decorrência da não aplicação retrospectiva (por parte da Companhia), desses efeitos para os exercícios anteriores, o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, bem como a demonstração das mutações do patrimônio líquido findo na mesma data, foram afetados de maneira expressiva”;

(vi) “Cabe ressaltar que, em 31 de dezembro de 2014, o total dos ativos da CAGECE atingia R\$ 3.771.762 mil, com patrimônio líquido de R\$ 2.463.932 mil. Desta forma, concluímos que os efeitos da limitação do escopo indicado acima, representava aproximadamente 5% do total dos ativos e 5% do patrimônio líquido, respectivamente. Portanto tratam-se de valores que não são suficientemente materiais e generalizados para nos levar a uma opinião além da qualificada e já emitida. Emitir relatório de auditoria com opinião adversa sobre o balanço patrimonial, levando em conta os fatos comentados, não nos parecia adequado, razão pela qual optamos à época, e tomaríamos a mesma decisão na data desta carta, de emitir um relatório de auditoria com opinião com ressalva sobre o balanço patrimonial a despeito da opinião apresentada nas demais peças contábeis”; e

⁵ Doc. 0757521, pp. 43/44.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(vii) *“No caso específico, validamos, sem encontrar erros materiais, 94,06% do saldo das contas do ativo intangível, imobilizado e financeiro, restando uma limitação de escopo de R\$ 193 milhões, considerada não material e não generalizada sobre o balanço patrimonial. Portanto, a definição de distorção é bastante ampla. Em nossa conclusão, as limitações de escopo sobre a peça do Balanço Patrimonial estava concentrada [sic] em contas específicas, de forma que seus possíveis efeitos eram passíveis de serem mensurados e não representavam parcela substancial do Balanço Patrimonial, que levassem à interpretação inadequada do mesmo pelos usuários das Demonstrações Contábeis”.*

8. Diante das irregularidades constatadas, a GNA emitiu, em 28.02.2018, Relatório de Análise concluindo que a EY não cumpriu adequadamente o disposto nos itens 7 e 21 da NBC TA 705, motivo pelo qual propôs a instauração de Termo de Acusação em face dos Acusados.

III. ACUSAÇÃO

9. Após a análise do Relatório de Análise, a SNC, por sua vez, elaborou peça acusatória⁶ (*“Termo de Acusação”* ou *“TA”*), na qual concluiu pela existência de elementos suficientes de autoria e materialidade no sentido de que os Acusados, quando do desenvolvimento dos trabalhos de auditoria sobre as DFs da Companhia para a data base de 31.12.2014, não observaram o disposto no art. 20 da ICVM nº 308/1999, em razão de terem deixado de cumprir o exigido pelos itens 7 e 21 da NBC TA 705, em desacordo com o disposto nas normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica.

10. A Acusação destacou o item 3 da NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria, aprovada pela Resolução CFC nº 1.203/09, que dispõe que *“[o] objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável”*.

11. Acrescentou, ainda, a previsão contida na parte inicial do item 5 da mesma norma: *“[c]omo base para a opinião do auditor, as NBCs TA exigem que ele obtenha segurança razoável*

⁶ Doc. 0757522.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro”.

12. Em relação ao conceito de materialidade, a SNC mencionou a parte final do item 6 da NBC TA 200 ao dispor que “[a] *opinião do auditor considera as demonstrações contábeis como um todo e, portanto, o auditor não é responsável pela detecção de distorções que não sejam relevantes para as demonstrações contábeis como um todo*”.

13. Neste sentido, destacou que o item 11 da NBC TA 700 - Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, então vigente e aprovada pela Resolução CFC nº 1.231/09, exige que o auditor independente, para formar sua opinião sobre as demonstrações contábeis, “*deve concluir se obteve segurança razoável de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro*”. Já o item 8 do mesmo normativo destaca que “[a] *referência a ‘demonstrações contábeis’ nesta Norma significa ‘o conjunto completo de demonstrações contábeis para fins gerais’*”.

14. Além disso, a Acusação citou os itens 6, 7, 8, 21 e A20⁷ da NBC TA 705 que tratam sobre a modificação da opinião do auditor independente e a determinação do tipo adequado de modificação.

⁷ 6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando:

(a) ele conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis, como um todo, apresentam distorções relevantes (ver itens A2 a A7); ou

(b) o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes (ver itens A8 a A12).

7. O auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando:

(a) ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis; ou

(b) ele não consegue obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados.

8. O auditor deve expressar uma opinião adversa quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis.

21. Mesmo que o auditor tenha emitido uma opinião adversa ou se absteve de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis, ele deve descrever no parágrafo contendo a base para a modificação as razões para quaisquer outros assuntos dos quais ele está ciente que teriam requerido uma modificação da opinião, assim como os respectivos efeitos (ver item A20).

A20. A opinião adversa ou a abstenção de opinião relativa a um assunto específico descrito no parágrafo sobre a base para a ressalva, não justifica a omissão da descrição de outros assuntos identificados que teriam de outra forma



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

15. No entendimento da Acusação, a situação em análise, ao contrário do sustentado pela EY, não corresponde às hipóteses previstas no item A16 da NBC TA 705⁸ — mencionado na resposta apresentada na fase instrutória —, tendo em vista que, no relatório de auditoria em comento, os auditores independentes emitiram uma opinião com ressalva sobre a posição patrimonial e financeira da CAGECE e uma opinião adversa sobre as demais demonstrações financeiras, sendo todas as demonstrações elaboradas de acordo com a mesma estrutura de relatório financeiro.

16. A SNC dispôs que, de acordo com o disposto no item 15 da NBC TA 705, a opinião expressa pelos auditores independentes em seu relatório, assim como a avaliação quanto à necessidade de modificação na opinião do auditor independente, deve levar em consideração as demonstrações contábeis como um todo, razão pela qual entende que uma opinião com ressalva somente é adequada quando as distorções relevantes identificadas (ou os possíveis efeitos das mesmas) não são generalizadas nas demonstrações contábeis.

17. A Acusação frisou que, uma vez que os auditores independentes identificaram uma base para ressalvar a posição patrimonial e financeira da CAGECE, o referido assunto e seus efeitos deveriam ter sido agregados à base para opinião adversa — ao invés de ensejarem a emissão de uma opinião separada para o balanço patrimonial.

18. Desse modo, diante da existência de elementos suficientes de autoria e materialidade, a área técnica concluiu que a EY e, seu sócio responsável técnico Carlos Santos, não teriam observado o art. 20 da ICVM nº 308/99, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as DFs da CAGECE para o exercício encerrado em 31.12.2014, uma vez que deixaram de cumprir o exigido

requerido uma modificação da opinião do auditor. Nesses casos, a divulgação desses outros assuntos que o auditor tem conhecimento pode ser relevante para os usuários das demonstrações contábeis.

⁸ Conforme descrito no Termo de Acusação, “[e]m relação ao item A16 da NBC TA 705, citado pelos auditores independentes em seus esclarecimentos, é importante destacar que o referido item apresenta dois exemplos de circunstâncias de emissão de relatório que não contradizem a opinião adversa ou abstenção de opinião do auditor. O primeiro exemplo contempla a expressão de uma opinião não modificada sobre as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com uma determinada estrutura de relatório financeiro e, dentro do mesmo relatório, a expressão de uma opinião adversa sobre as mesmas demonstrações contábeis elaboradas de acordo com uma estrutura de relatório financeiro diferente. O segundo exemplo abrange a expressão de uma abstenção de opinião em relação aos resultados das operações e fluxos de caixa, quando relevante, e uma opinião não modificada em relação à posição patrimonial e financeira. Neste último caso, o auditor independente não expressa uma abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis como um todo.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pelos itens 7 e 21 da NBC TA 705.

19. Por fim, a Acusação destacou que as infrações são consideradas graves para fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, na forma do art. 37 da ICVM nº 308/99.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

20. A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários (“PFE-CVM”), ao examinar o Termo de Acusação, por meio do Parecer nº 00130/2019/GJU – 4/PFE-CVM/PGF/AGU⁹, entendeu estarem atendidos os requisitos previstos nos arts. 6º, 10 e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, vigente à época¹⁰.

V. RAZÕES DE DEFESA

21. Em 11.09.2019, os Acusados apresentaram, conjunta e tempestivamente, sua defesa¹¹, sustentando, em síntese, que “[o] *cerne da controvérsia reside na possibilidade da combinação entre a opinião modificada e a opinião adversa*”.

22. De forma a contextualizar a situação peculiar das DFs da CAGECE referentes ao exercício financeiro findo em 31.12.2014 — o que teria exigido “*a adoção de estrutura de demonstrações contábeis diferenciadas*” —, os Acusados expuseram sobre a utilização, pela CAGECE, em caráter excepcional, do critério de custo atribuído, por ser a única forma de refletir as informações de forma fidedignas aos usuários finais e de superar o problema da utilização do custo histórico — entendimento acolhido pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), no âmbito do Processo CVM nº RJ-2015-3093.

23. Devido à excepcionalidade do caso concreto, argumentaram que foi emitido relatório de auditoria, “*com elementos voltados a evidenciar aos usuários a realidade dos números ou quadros*

⁹ Doc. 0785327.

¹⁰ A Deliberação CVM nº 538/2008 foi revogada e substituída pela ICVM nº 607, de 17.06.2019, que, por sua vez, foi revogada e substituída pela Resolução CVM nº 45, de 31.08.2021.

¹¹ Doc. 0842748.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que deveriam ser ajustados”, contendo duas opiniões: “(i) opinião com ressalva para o balanço patrimonial e demonstrações financeiras, porque, à época, não foi possível validar o mecanismo de avaliação de uma parcela das contas de terrenos e reservatórios de água no valor de R\$ 193 milhões; e (ii) opinião adversa em relação às peças referentes às demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do fluxo de caixa e dos resultados abrangentes, porque os efeitos da reavaliação dos ativos, a custo atribuído, deveriam ter sido refletido nas demonstrações contábeis retroativas, mas incidiram nas [DFs de] 2014, devido às peculiaridades da Companhia, acima demonstradas”.

24. Acrescentaram que “a metodologia aplicada à época, de atribuição de opiniões distintas para as peças contábeis, era absolutamente possível, sobretudo após a adoção das IFRS no país, que não deixava mais espaço para dúvidas acerca da primazia do princípio da substância econômica sobre a forma contábil”.

25. Ademais, argumentaram que:

a) “(...) no que toca ao balanço patrimonial, os Auditores corretamente entenderam que a possível distorção de R\$ 193 milhões, decorrente da avaliação não terminada, à época, de uma parcela das contas de terrenos e reservatórios de água da CAGECE, era relevante mas não possuía efeito generalizado, por isso foi emitida uma opinião com ressalva apenas sobre o balanço patrimonial, com base nos itens 7 e A1 da NBC TA 705”;

b) “(...) os Auditores partiram da premissa de que as [DFs de] 2014 estavam corretas como um todo e, posteriormente, emitiram opinião adversa sobre algumas peças específicas, e com ressalva sobre o balanço patrimonial”;

c) “(...) os Auditores, além de interpretar adequadamente as normas para a elaboração do Relatório, também atentaram para os objetos finais das [DFs de] 2014, ao exercer o seu julgamento profissional”; e

d) “(...) inexistindo descumprimento a procedimentos básicos de auditoria ou a convivência dos Auditores com eventual omissão ou ato fraudulento cometido pela Companhia, não há [que] se falar em falta grave”.

26. Em suas conclusões, os Acusados afirmaram ter observado todas as normas contábeis vigentes, agindo no limite da discricionariedade compreendida no âmbito de seu julgamento profissional e que apresentariam proposta de termo de compromisso no prazo legal estabelecido no art. 7º, §2º da Deliberação CVM nº 390/01.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VI. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

27. Em 10.10.2019, os Acusados apresentaram, conjuntamente, proposta de Termo de Compromisso¹².

28. Ao emitir parecer acerca da proposta apresentada, a PFE-CVM opinou “*pela inexistência de óbice jurídico à celebração de Termo de Compromisso com ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S e CARLOS SANTOS MOTA FILHO, desde que o [Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”)] certifique previamente a correção da irregularidade à luz da utilidade e possibilidade de correção das falhas detectadas*”¹³.

29. A SNC, por sua vez, apontou que “*não há o que se verificar em relação à ‘correção das irregularidades’, uma vez que a irregularidade ocorreu em momento anterior e não se trata de ilícito de natureza continuada*”¹⁴.

30. Em 04.02.2020, após tratativas com o CTC, os Acusados declinaram da contraproposta sugerida para aprimoramento dos valores a serem pagos no âmbito do presente PAS.

31. Em 09.06.2020, o CTC deliberou propor ao Colegiado da CVM a rejeição da proposta apresentada, na medida em que o valor proposto pelos Acusados para celebração do Termo de Compromisso “*não se revelaria proporcional à gravidade do caso concreto e não teria, portanto, o condão de desestimular condutas assemelhadas, além de, na visão do CTC, não se coadunar com os pressupostos do instituto de que se cuida*”¹⁵.

32. Em 16.06.2020, o Colegiado desta Autarquia, por unanimidade, acompanhando o parecer do CTC, deliberou rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentada¹⁶.

¹² Doc. 0858162.

¹³ Doc. 0906544.

¹⁴ Doc. 0918563.

¹⁵ Doc. 1032114.

¹⁶ Doc. 1055764.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E Pauta DE JULGAMENTO

33. O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em 16.06.2020¹⁷. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído à Diretora Flávia Perlingeiro, em 12.01.2021¹⁸ e, finalmente, distribuído à minha relatoria, em 11.01.2022¹⁹.

34. Em 26.04.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM²⁰, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator

¹⁷ Doc. 1035805.

¹⁸ Doc. 1176167.

¹⁹ Doc. 1424397.

²⁰ Doc. 1767311.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.005452/2019-25

Reg. Col. 1837/20

Acusados: Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Carlos Santos Mota Filho

Assunto: Apurar as responsabilidades de auditor independente e seu responsável técnico, por infração ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SNC para apurar eventual responsabilidade de EY, bem como de seu sócio e responsável técnico Carlos Santos, por suposta infração ao art. 20 da então vigente ICVM nº 308/99, por deixarem de observar os itens 7 e 21 da NBC TA 705, em relação aos trabalhos de auditoria sobre as DFs de 2014 da CAGECE.

2. Como descrito no Relatório, este processo decorre do Processo nº RJ2016/4385, que tinha como objeto avaliar a atuação da EY no relatório de auditoria das referidas DFs, emitido em 30.03.2015.

3. Após apurar os fatos, a Acusação concluiu que o mencionado relatório de auditoria apresentava as seguintes falhas: **(i)** não houve emissão de opinião sobre o conjunto completo das DFs de 2014 da CAGECE, uma vez que foi emitida uma opinião com ressalva sobre o balanço patrimonial e demonstrações contábeis e uma opinião adversa sobre algumas peças das DFs (item 7 da NBC TA 705); e **(ii)** ausência, no parágrafo da opinião adversa, do assunto identificado na opinião com ressalva sobre o balanço patrimonial (item 21 da NBC TA 705).

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

4. Devidamente intimados, os Acusados narraram sobre a peculiaridade das DFs da CAGECE referentes ao exercício financeiro findo em 31.12.2014, e sustentaram, em síntese, que **(i)** partiram da premissa de que as DFs de 2014 estavam corretas como um todo e, posteriormente, emitiram opinião adversa sobre algumas peças específicas, e outra opinião com ressalva sobre o balanço patrimonial; **(ii)** em seu julgamento profissional, optaram pela opinião com ressalva por concluírem que a distorção de R\$ 193 milhões era relevante, mas não possuía efeito generalizado nas DFs; e **(iii)** as opiniões por eles emitidas “*atenderam ao fim último da auditoria, que é o de zelar para que os usuários das demonstrações financeiras recebam informações adequadas para a sua tomada de decisão*”.

5. Sem matérias preliminares a serem abordadas, passo a analisar a imputação feita aos Acusados.

II. AUTORIA E MATERIALIDADE

6. Conforme se constata da defesa apresentada pelos Acusados, não há controvérsia acerca da autoria da infração imputada a eles, mas tão somente acerca da materialidade de tal infração.

7. Como bem destacado pelos próprios Acusados, “[o] *cerne da controvérsia reside na possibilidade da combinação entre a opinião modificada [com ressalva] e a opinião adversa*”.

8. Oportuno esclarecer que a opinião modificada do auditor independente se divide em três tipos: opinião com ressalva, opinião adversa e abstenção de opinião, sendo certo que cabe ao auditor independente modificar a opinião nas seguintes circunstâncias, consoante estabelece o item 6 da NBC TA 705:

6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando ele:

(a) conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis como um todo apresentam distorções relevantes (ver itens A2 a A7); ou

(b) não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes (ver itens A8 a A12).

9. Nos termos da NBC TA 705, a **opinião com ressalva** deve ser emitida nas seguintes hipóteses:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

7. O auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando:

(a) ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis; ou

(b) ele não consegue obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados. (grifei)

10. A **opinião adversa**, por sua vez, deve ser emitida, conforme previsto na NBC TA 705, quando:

8. O auditor deve expressar uma opinião adversa quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis. (grifei)

11. A diferença central entre a opinião com ressalva e a opinião adversa consiste na análise acerca dos efeitos das distorções relevantes nas demonstrações contábeis — se generalizados ou não generalizados.

12. O conceito de generalizado definido no item 5(a) da mesma norma, assim dispõe:

Generalizado é o termo usado, no contexto de distorções, para descrever os efeitos de distorções sobre as demonstrações contábeis ou os possíveis efeitos de distorções sobre as demonstrações contábeis, se houver, que não são detectados devido à impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente. Efeitos generalizados sobre as demonstrações contábeis são aqueles que, no julgamento do auditor:

(i) não estão restritos aos elementos, contas ou itens específicos das demonstrações contábeis;

(ii) se estiverem restritos, representam ou poderiam representar uma parcela substancial das demonstrações contábeis; ou

(iii) em relação às divulgações, são fundamentais para o entendimento das demonstrações contábeis pelos usuários;

13. Observo, entretanto, que não é objeto de discussão no presente processo o enquadramento dado à distorção relevante identificada pela auditoria, mas sim o fato de os Acusados não terem emitido uma opinião sobre o conjunto completo das demonstrações contábeis como um todo no respectivo relatório de auditoria — o que, segundo a Acusação, caracteriza infração ao disposto no item 7 da NBC TA 705.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

14. Ademais, a Acusação concluiu que, uma vez que os Acusados identificaram uma base para apresentar opinião com ressalva acerca da posição patrimonial e financeira da CAGECE, o referido assunto e seus efeitos deveriam ter sido agregados à base para opinião adversa — ao invés de ensejarem a emissão de uma opinião separada para o balanço patrimonial —, o que representaria descumprimento ao disposto no item 21 da NBC TA 705:

21. Mesmo que o auditor tenha emitido uma opinião adversa ou se absteve de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis, ele deve descrever no parágrafo contendo a base para a modificação as razões para quaisquer outros assuntos dos quais ele está ciente que teriam requerido uma modificação da opinião, assim como os respectivos efeitos (ver item A20).

15. Não se discute neste PAS, portanto, o mérito acerca do tipo de opinião modificada que os Acusados emitiram ou deixaram de emitir (isto é, se a distorção apontada de R\$ 193 milhões, apesar de relevante, possuía efeito generalizado nas DFs) — uma vez que tal análise se encontrava dentro de seu julgamento profissional —, mas sim a possibilidade de os auditores independentes emitirem uma opinião com ressalva sobre o balanço patrimonial e outra opinião adversa sobre as demais demonstrações auditadas.

16. Em sua defesa, os Acusados sustentaram que *“emitiram, sim, o Relatório tomando como base as [DFs de] 2014 como um todo, porque, dentro de seu julgamento profissional, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da CAGECE estavam corretas, mas as peças específicas sobre as demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido, das demonstrações de fluxo de caixa e dos resultados abrangentes apresentavam distorções, em relação aos efeitos do ‘custo atribuído’ aos ativos”*.

17. No entendimento dos Acusados, a emissão de opinião com ressalva para o balanço patrimonial e opinião adversa para as peças acima destacadas seria permitida, à luz do disposto no segundo parágrafo do item A16 da NBC TA 705, que em uma “interpretação analógica e sistemática”, equiparou “opinião adversa” a “abstenção de opinião”:

A16. Seguem exemplos de circunstâncias de emissão de relatório que não contradizem a opinião adversa ou a abstenção de opinião do auditor:

(...)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

A expressão de uma abstenção de opinião em relação aos resultados das operações (desempenho das operações) e fluxos de caixa, quando relevante, e de uma opinião não modificada em relação ao balanço patrimonial (ver item 10 da NBC TA 510 – Trabalhos Iniciais – Saldos Iniciais). Nesse caso, o auditor não expressa uma abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis como um todo.

18. A Acusação, no entanto, sustentou a inaplicabilidade do item acima destacado ao caso objeto deste PAS, na medida em que não emitiram, no relatório de auditoria em comento, uma opinião sobre as DFs como um todo.

19. Como bem apontado no Termo de Acusação, o item A16 constitui material explicativo do item 15 da NBC TA 705, que assim estabelece:

15. Quando o auditor considera necessário expressar uma opinião adversa ou abster-se de expressar opinião sobre as demonstrações contábeis como um todo, o seu relatório não deve incluir, também, uma opinião não modificada com relação à mesma estrutura de relatório financeiro sobre quadro isolado das demonstrações contábeis ou sobre um ou mais elementos, contas ou itens específicos da demonstração contábil. A inclusão de uma opinião não modificada no mesmo relatório nessas circunstâncias contrariaria a opinião adversa ou a abstenção de opinião do auditor sobre as demonstrações contábeis como um todo (ver item A16). A NBC TA 805 – Considerações Especiais – Auditoria de Quadros Isolados das Demonstrações Contábeis e de Elementos, Contas ou Itens Específicos das Demonstrações Contábeis trata das circunstâncias em que o auditor é contratado para expressar uma opinião separada sobre um ou mais elementos, contas ou itens específicos de demonstração contábil.

20. No entendimento da SNC, tal dispositivo também não se aplica ao caso em análise, uma vez que trata de situação peculiar em que o auditor independente, além da opinião adversa sobre as demonstrações contábeis tomadas em conjunto, é demandado contratualmente a emitir, também, uma opinião em separada sobre um quadro isolado desse conjunto de demonstrações.

21. Os Acusados, por outro lado, argumentam que “*não houve a abstenção de opinião ou opinião adversa nas [DFs de] 2014 como um todo. Ao contrário do entendimento da SNC, a emissão de opinião adversa não foi sobre as [DFs de] 2014 como um todo, mas sim sobre peças específicas*”.

22. Ademais, os Acusados ressaltaram que “*entendem que a metodologia aplicada à época, de atribuição de opiniões distintas para as peças contábeis, era absolutamente possível, sobretudo após a adoção das IFRS no país, que não deixava espaço para dúvidas acerca da primazia do princípio da substância econômica sobre a forma contábil*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

23. A meu ver, não obstante as peculiaridades do caso concreto, não merecem prosperar os argumentos de defesa.

24. Com efeito, caso os Acusados tivessem, de fato, considerado que as DFs estavam corretas como um todo, conforme sustentado em sua defesa, então, por consequência, não caberia ter emitido opinião modificada alguma, uma vez que os auditores independentes somente devem modificar a opinião quando concluem, com base na evidência de auditoria obtida, que há distorções relevantes em relação às DFs como um todo; ou, quando não tiverem obtido evidência apropriada e suficiente para concluir que as DFs, como um todo, não apresentam tais distorções.

25. Não bastasse a incongruência na argumentação acima apontada, uma vez que, neste caso, obtiveram evidência de auditoria e a análise acerca da abrangência da distorção relevante (se generalizada ou não) deve ser feita a partir do conjunto completo das demonstrações auditadas, e não apenas sobre determinada parte das DFs, como efetivamente feito pelos Acusados.

26. Afinal, um dos objetivos gerais dos auditores independentes é obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis — **como um todo** — estão livres de distorção relevante, conforme disposto, além da NBC TA 705, na NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria² e na NBC TA 700 – Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis³.

27. De igual modo, considerando que a situação sob exame não se amolda ao disposto no item 15 da NBC TA 705 (e, por conseguinte, nos exemplos trazidos pelo item A16 da referida norma), bem pontuou a Acusação quanto à ausência de previsão normativa que autorize os

² NBC TA 200: “11. Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos gerais do auditor são: (a) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável;”

³ NBC TA 700: “10. O auditor deve formar sua opinião sobre se as demonstrações contábeis são elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável (ver item 11 da NBC TA 200 e itens 25 e 26 desta norma, que tratam das frases usadas para expressar essa opinião no caso da estrutura de apresentação adequada e da estrutura de conformidade, respectivamente).

11. Para formar essa opinião, o auditor deve concluir se obteve segurança razoável de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

auditores independentes emitirem duas opiniões diferentes sobre as mesmas DFs, como no presente caso, razão pela qual entendo assistir razão à Acusação no tocante à violação ao disposto no item 7 da NBC TA 705.

28. Quanto à acusação de infração ao item 21 da NBC TA 705, por sua vez, observo que acaba sendo uma questão intrinsicamente ligada à primeira, porque, uma vez entendida essa como irregular, a conclusão é de que não deveria ter constado, no parágrafo da opinião adversa, a ressalva feita em relação ao balanço patrimonial. Ou seja, tais questões deveriam ter sido tratadas de forma agregada. Assim, entendo também restou configurada a segunda infração, mas que devem ser consideradas em conjunto para fins de responsabilização neste PAS.

III. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A NATUREZA DAS INFRAÇÕES

29. Cabe, ainda, enfrentar o argumento dos Acusados de que o enquadramento das infrações que lhes foram imputadas como graves, nos termos do art. 37 da ICVM nº 308/99, se deu de maneira genérica, tendo em vista que não foi indicada qual das normas enumeradas nesse último dispositivo ensejaria tal caracterização.

30. Segundo os Acusados, o art. 37 da referida Instrução não contemplava o inciso I do art. 35 como hipótese de “infração grave”, mas tão somente os incisos II e III do referido dispositivo, razão pela qual são consideradas graves as infrações do art. 37 apenas quando houver concomitante enquadramento nos incisos II e III do art. 35.

31. No entanto, entendo não assistir razão aos Acusados.

32. O art. 37 da ICVM nº 308/99 trazia, em sua redação, um rol taxativo dos dispositivos cujo descumprimento constitui infração grave, não dando margem a interpretações extensivas, o que também não foi alterado pela Resolução CVM nº 23/2021, que revogou a referida Instrução.

33. Afinal, como bem pontuou a Diretora Flávia Perlingeiro em processo que foi levantada a mesma questão ora analisada, “[c]aso acolhido o entendimento dos Acusados, a inclusão do art. 20 no rol previsto no art. 37 tornar-se-ia letra morta. Vale ressaltar, ainda, que o art. 20 não abrange quaisquer normas emanadas do CFC, mas aquelas especificamente atinentes à conduta



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

profissional e ao exercício da atividade dos auditores independentes, bem como à emissão de pareceres e relatórios de auditoria”⁴.

34. Sem prejuízo do acima exposto, o Colegiado da CVM já sedimentou entendimento de que o fato de infrações ao art. 20 da ICVM nº 308/99 serem consideradas graves não impede que, para fins de dosimetria da pena, seja realizada adequada análise acerca da conduta dos Acusados, alicerçada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tomando-se como referência as particularidades do caso concreto⁵.

IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

35. Por todo o exposto, concluo pela condenação dos Acusados.

36. Para fins de dosimetria, observo que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/1976 trazidas pela Lei nº 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero, no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei nº 6.385/76.

37. Não obstante o art. 20 da ICVM nº 308/99 consubstancie infração grave — nos termos do art. 37 da referida Instrução —, cabe reconhecer também, diante da abrangência da norma, que o Colegiado deve, em seu exercício de dosimetria, avaliar a infração efetivamente verificada e as circunstâncias específicas para avaliar a gravidade em concreto.

38. No caso ora analisado, entendo que deve ser considerada como circunstâncias atenuantes (i) o fato de a CAGECE ser uma companhia aberta sem ações de sua emissão negociadas no mercado; (ii) que sequer foi objeto da acusação questão atinente ao mérito das opiniões emitidas pelos auditores independentes, não houve erro nem falha de detecção, mas sim uma questão formal de enquadramento atinente à questão da não possibilidade de combinação, no caso, de opinião com ressalva sobre o balanço patrimonial e opinião adversa quanto às demais peças das DFs, quando deveria ter sido emitida opinião sobre as DFs como um todo; e (iii) a transparência das informações

⁴ PAS CVM nº 19957.006547/2019-66, Rel. Dir, Flavia Perlingeiro, j. em 01.02.2022.

⁵ Cf., p.ex., PAS CVM nº RJ2005/9823, j. em 25.09.2006; PAS CVM nº RJ2014/4395, j. em 11.08.2015; PAS CVM nº RJ2014/12058, j. em 25.10.2016; PAS CVM nº RJ2014/9399, j. em 07.02.2017; PAS CVM nº RJ2015/13670, j. em 06.03.2018, PAS CVM nº RJ2015/13127, j. em 20.08.2019 e PAS CVM nº RJ2018/8643, j. em 12.11.2019



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

subjacentes necessárias ao esclarecimentos dos fatos foi dada tanto pelas notas explicativas das DFs quanto pelo relatório dos auditores.

39. Ademais, destaco a excepcionalidade do contexto em que se inseriu o caso concreto — tendo a problemática relacionada aos efeitos do “custo atribuído” dos ativos registrados apenas nas DFs de 2014 da CAGECE sido objeto de análise pela SEP no âmbito do processo CVM nº RJ2015-3093, o qual foi arquivado — e que os próprios Acusados declararam em sua defesa que “*não mais adotam essa prática de trabalho*”. Esse contexto e as referidas atenuantes são, a meu ver, claros mitigadores da gravidade em concreto das referidas infrações.

40. Com relação ao acusado Carlos Santos, considero ainda, também como circunstância atenuante, seus bons antecedentes.

41. Assim, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela **condenação** de:

(a) **Ernst & Young Auditores Independentes S/S**, à penalidade de **advertência**, em relação à infração ao art. 20, da ICVM nº 308/99, ao deixar de aplicar o disposto nos itens 7 e 21 da NBC TA 705, então vigente e aprovada pela Resolução CFC nº 1.231/09; e

(b) **Carlos Santos Mota Filho**, à penalidade de **advertência** em relação à infração ao art. 20, da ICVM nº 308/99, ao deixar de aplicar o disposto nos itens 7 e 21 da NBC TA 705, então vigente e aprovada pela Resolução CFC nº 1.231/09.

É como voto.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator